

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5496/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาง จิราภรณ์ แก้ว วงศ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 798, มาตรา 800

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7), มาตรา 39 (2), มาตรา 121, มาตรา 123

ตามหนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ ผู้เสียหายระบุให้จ. เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งต่อพนักงานสอบสวนในเหตุความผิดทั้งหลายซึ่งได้มีผู้กระทำความผิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายย่อมเป็นการมอบอำนาจโดยชัดแจ้งให้ จ. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว บันทึกการตกลงชดเชยค่าเสียหายที่จำเลยยอมตกลงโอนสิทธิ และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เสียหายภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งมีผลผูกพันกันเฉพาะทางแพ่งเมื่อไม่มีข้อความตอนใดเลยที่แสดงว่าผู้เสียหายตกลงไม่ติดใจเอาความในทางอาญาแก่จำเลย จึงไม่เป็นการยอมความ ทางอาญาโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินาคดีอาญามาฟ้อง ของผู้เสียหายจึงไม่ระงับ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539 และวันที่ 8

มีนาคม 2539 เวลากลางวัน จำเลยลักเอาเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางนาเช็คเลขที่ 4073023, 4073025, 4073028 และ 4073033 สั่งจ่ายวันที่ 30 มกราคม 2539 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539 และวันที่ 8 มีนาคม 2539 ตามลำดับ จำนวนเงินฉบับละ 98,250 บาทของห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโมเดิร์นออยล์ ผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลย แล้วจำเลยนำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินและได้รับเงินไปแล้วโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 91 และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 393,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคแรก การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม 4 กรรม ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา 91 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวมจำคุก 4 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 393,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อที่จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ชอบเพราะจำเลยอุทธรณ์ว่า หนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ตามเอกสารหมายเลข 7 ของผู้เสียหายมิได้ระบุมอบให้นายจุมพร บัวแบน ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนการสอบสวนจึงไม่ชอบ แต่ศาลอุทธรณ์กลับวินิจฉัยว่าแม้เอกสารดังกล่าวไม่ระบุว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความ

ผิดก็เป็นการร้องทุกข์ตามกฎหมายซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากอุทธรณ์ของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า หนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ตามเอกสารหมายเลข 7 ของผู้เสียหายระบุมอบอำนาจให้นายจุมพรเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งต่อพนักงานสอบสวนในเหตุความผิดทั้งหลายซึ่งได้มีผู้กระทำขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย กรณีจึงเป็นการมอบอำนาจโดยชัดแจ้งให้นายจุมพรร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วการสอบสวนนั้นจึงชอบ

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า บันทึกการตกลงชดใช้ค่าเสียหายเอกสารหมายเลข 14 เป็นการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีผลให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงจำเลยยอมตกลงโอนสิทธิและกรรมสิทธิในทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เสียหายภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งมีผลผูกพันกันเฉพาะทางแพ่งเท่านั้น ไม่มีข้อความตอนใดเลยที่แสดงว่าผู้เสียหายตกลงไม่ใส่ใจเอาความในทางอาญาแก่จำเลย จึงไม่เป็นการยอมความทางอาญาโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจึงไม่ระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)

พิพากษายืน

(สุวัตร สุขเกษม-จรัญ หัตถกรรม-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ